Estratégia Concursos

Aula 04

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Marcella Mendes

10 de Julho de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado dentro do assunto - Legislação de Trânsito - CTB - PARTE 5 3

2) Roteiro de Revisão - CTB - PARTE 5 4

3) Aposta estratégica - CTB - PARTE 5 18

4) Questões Estratégicas - CTB - PARTE 5 - CEBRASPE 19

5) Questionário de revisão - CTB - PARTE 5 24

6) Lista de Questões Estratégicas - CTB - PARTE 5 - CEBRASPE 29

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto desta aula, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança CEBRASPE
Da habilitação	25,00%
Das infrações	64,68%
Das penalidades	10,32%

Importante: As estatísticas apresentadas foram obtidas a partir da análise criteriosa das provas aplicadas pela nossa banca nos últimos cinco anos (2020 a 2025), com um foco especial nos exames destinados a cargos específicos dessa área de atuação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

As bancas examinadoras costumam cobrar com frequência a literalidade dos dispositivos legais. Em muitos casos, realizam pequenas alterações — como a troca ou o acréscimo de palavras — com o objetivo de confundir o candidato. Por esse motivo, é altamente recomendável a leitura atenta da legislação correlata, com especial ênfase nos artigos 140 a 268 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Releia esses dispositivos sempre que possível, buscando compreendê-los e, gradualmente, memorizá-los. Não se preocupe em decorar tudo de uma vez — a fixação do conteúdo ocorrerá naturalmente com a prática contínua.

A seguir, apresentaremos um resumo dos pontos mais relevantes para a sua preparação.

O tema central desta aula é o Código de Trânsito Brasileiro, com foco nos temas: da habilitação; das infrações; e das penalidades. Vamos ao conteúdo?

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

DA HABILITAÇÃO

Preleciona o CTB que a habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. Para tanto, o condutor deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser penalmente imputável;
II - saber ler e escrever;
III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Categorias de habilitação	
Categoria A	condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;
Categoria B	condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista
Categoria C	condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg
Categoria D	condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista;
Categoria E	condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares.

Ressalvas e observações:

- Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 (um) ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses.
- São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista.
- Respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores das categorias B, C e D podem conduzir combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha menos de 6.000 kg (seis mil quilogramas) de peso bruto total, e cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.
- Para conduzir veículos de outra categoria o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida.

> Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
>
> I - ser maior de vinte e um anos;
>
> II - estar habilitado:
>
> a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
>
> b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;
>
> III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;
>
> IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Importante: Além do disposto no art. 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 (cinco) anos, nos termos da normatização do Contran.

Exames realizados pelo órgão executivo de trânsito:
1º) de aptidão física e mental;
2º) escrito, sobre legislação de trânsito;
3º) de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;
4) de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a **seguinte periodicidade**:

- a cada **10 anos**, para condutores com idade inferior a 50 anos;
- a cada **5 anos**, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos;
- a cada **3 anos**, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos.

Condutor que exerce atividade remunerada ao veículo deverá incluir, no exame de aptidão física, a avaliação psicológica. Para os demais condutores, esta avaliação ocorre apenas no exame referente à primeira habilitação.

O art. 147-A do CTB garante ao candidato com deficiência auditiva acessibilidade em todas as etapas do processo de habilitação, mediante tecnologias assistivas. O material didático deve conter legenda oculta e tradução em Libras, sendo também assegurado o direito a intérprete nas aulas teóricas e práticas.

Os exames de habilitação, exceto o de direção veicular, podem ser aplicados por entidades credenciadas. A formação do condutor deve incluir **curso de direção defensiva** e **de proteção ao meio ambiente**. Após aprovação, o candidato recebe Permissão para Dirigir por um ano, sendo a CNH concedida se não houver infração grave, gravíssima ou reincidência em média. Caso contrário, deverá reiniciar todo o processo. É possível a dispensa de exames para tripulantes de aeronaves mediante apresentação de cartão de saúde específico.

Exame toxicológico:

- Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

- os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames.

- É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O resultado positivo no exame acarretará ao condutor a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame, vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.

DAS INFRAÇÕES

Neste momento da aula, abordaremos o tema das infrações de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Atualmente, o CTB elenca mais de 200 infrações distribuídas ao longo de seus dispositivos, abrangendo condutas que vão desde irregularidades administrativas até comportamentos de alto risco à segurança viária. No entanto, com foco na estratégia e na otimização do estudo, este curso destacará as infrações com maior probabilidade de cobrança em provas, proporcionando uma preparação mais direcionada e eficiente, sem prejuízo da compreensão do conteúdo essencial exigido nos certames. Vamos lá!

Art. 162. Dirigir veículo: I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:	Infração - gravíssima Penalidade - multa (três vezes) Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
Art. 162. Dirigir veículo: V - com Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 (trinta) dias:	Infração – gravíssima Penalidade – multa Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:	Infração – gravíssima Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses.
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:	Infração – gravíssima Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses
Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança:	Infração – gravíssima Penalidade - multa
Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança:	Infração – leve Penalidade - multa
Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias:	Infração – média Penalidade - multa
Art. 173. Disputar corrida:	Infração – gravíssima Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	período de 12 (doze) meses da infração anterior.
Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:	Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior.
Art. 176. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima: I - de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo; II - de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local; III - de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia; IV - de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito; V - de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência:	Infração - gravíssima Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação
Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes:	Infração - grave Penalidade - multa
Art. 178. Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito:	Infração - média Penalidade - multa
Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível:	Infração – média

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	Penalidade – multa Medida administrativa - remoção do veículo
Art. 181. Estacionar o veículo: I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal:	Infração – média Penalidade – multa Medida administrativa - remoção do veículo
Art. 209-A. Evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar o seu pagamento, ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida:	Infração – grave Penalidade – multa
Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:	Infração – gravíssima Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação
Art. 254. É proibido ao pedestre: I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido; II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão; III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim; IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente; V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea; VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica;	Infração – leve Penalidade - multa, em 50% do valor da infração de natureza leve.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DAS PENALIDADES

A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no CTB e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

- advertência por escrito;

- multa;

- suspensão do direito de dirigir;

- cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

- cassação da Permissão para Dirigir;

- frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Frise-se que aplicação das penalidades previstas no CTB não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.

O art. 257 do CTB estabelece que as penalidades de trânsito podem ser impostas ao condutor, ao proprietário, ao embarcador e ao transportador, conforme suas responsabilidades. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Proprietário e condutor respondem solidariamente em caso de infrações comuns, sendo cada um responsável pelo que lhes compete. O embarcador e o transportador podem ser responsabilizados por excesso de peso na carga, de forma individual ou solidária.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vamos destrinchar o art. 257:

Proprietários e condutores	serão impostas concomitantemente as penalidades toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.
Proprietário	caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.
Condutor	condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
Embarcador	é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.
Transportador	é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.
Transportador e o embarcador	são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

Observações:

Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Após o prazo, se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos no CTB, na forma estabelecida pelo Contran.

O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime da infração.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:

Gravíssima	Grave	Média	Leve
R$293,47	R$195,23	R$130,16	R$88,38
7 pontos	5 pontos	4 pontos	3 pontos

Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, exceto aquelas:

I - praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo Contran conforme disposto no art. 65 deste CTB.

Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.

II - previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis;

Art. 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados.

Art. 230. Conduzir o veículo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VII - com a cor ou característica alterada;
XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código.
Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código.
Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123.
Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado.
Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor.

III - puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir.

A penalidade de **suspensão do direito de dirigir** será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir, no **período de 12 (doze) meses**, a seguinte contagem de pontos:
a) 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação;
b) 30 pontos, caso conste 1 infração gravíssima na pontuação
c) 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;
II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Prazos de suspensão do direito de dirigir – Art. 261 do CTB		
Hipótese de suspensão	**Prazo mínimo**	**Prazo máximo**
Quando o condutor atinge o limite de pontos (20, 30 ou 40 pontos no período de 12 meses)	6 meses	1 ano
Em caso de **reincidência** no acúmulo de pontos dentro de 12 meses	8 meses	2 anos
Quando a infração tiver como **penalidade específica** a suspensão do direito de dirigir (ex: excesso de velocidade acima de 50% do limite)	2 meses	8 meses
Em caso de **reincidência** na mesma infração que gera suspensão direta	6 meses	18 meses

- Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Para o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir só será aplicada quando ele atingir 40 pontos no período de 12 meses, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas. Ou seja, não se aplicam as faixas progressivas de 20, 30 ou 40 pontos previstas no inciso I do art. 261 para os demais condutores. Além disso, o condutor nessa condição tem um benefício adicional: ele pode realizar curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos em 12 meses, evitando, assim, a imposição da penalidade.
- Concluído o curso de reciclagem, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.

A **cassação do documento de habilitação** dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

Art. 162. Dirigir veículo: II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir;

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior;

Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via;

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

Art. 173. Disputar corrida;

Art. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via;

Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.

Importante:

- As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

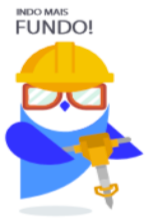
- Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.

- Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Hipóteses de obrigatoriedade do curso de reciclagem (art. 268, CTB):

- quando suspenso do direito de dirigir;
- quando se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;
- quando condenado judicialmente por delito de trânsito;
- a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito.



O Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), criado pelo art. 268-A do CTB, é um cadastro administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que reúne os condutores que, nos últimos 12 meses, não cometeram infrações sujeitas à pontuação prevista no art. 259. Sua finalidade é reconhecer o bom comportamento no trânsito, com possibilidade de concessão de benefícios fiscais ou tarifários por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme legislação específica. A adesão ao RNPC depende de autorização expressa do condutor e o sistema é atualizado mensalmente. A exclusão do cadastro pode ocorrer por solicitação do interessado ou por motivos como atribuição de pontuação, suspensão ou cassação do direito de dirigir, vencimento da CNH por mais de 30 dias ou cumprimento de pena privativa de liberdade. A consulta ao RNPC é pública, nos termos definidos pelo CONTRAN.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Gravíssima	Grave	Média	Leve
R$293,47	R$195,23	R$130,16	R$88,38
7 pontos	5 pontos	4 pontos	3 pontos

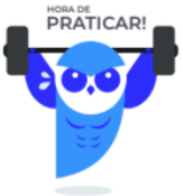
[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



1. CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Engenharia - Conhecimentos Específicos - À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e demais legislações de trânsito para rodovias concedidas, julgue o item que se segue.

Evadir-se da cobrança de pedágio para não efetuar o seu pagamento constitui infração grave de trânsito.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. É como dispõe o art. 209-A do CTB. Vejamos:

> *Art. 209-A. Evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar o seu pagamento, ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida:*
>
> *Infração – grave;*
>
> *Penalidade – multa.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE – ADAPTADA - Motorista de Transporte Escolar

A conduta do pedestre de atravessar pistas de rolamento em viadutos, pontes ou túneis onde não existe permissão para tanto caracteriza infração de trânsito leve, com pena de repreensão.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

ERRADO. Conforme dispõe o art. 254, II, do CTB, trata-se de infração leve, cuja penalidade é multa em 50% do valor da infração de natureza leve.

3. CESPE / CEBRASPE - 2020 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 3ª Turma - 2ª Prova - Com relação à fiscalização de peso e dimensões, julgue o item seguinte.

O embarcador será responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total do veículo caso, simultaneamente, ele seja o único remetente da carga e o peso declarado em nota fiscal, fatura ou manifesto seja inferior ao aferido.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. Vejamos como dispõe o art. 257, § 4º, do CTB:

> *Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.*
>
> *§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - No que se refere à legislação de trânsito brasileira, julgue o item a seguir.

Considere que, em determinada rodovia federal, tenha havido um acidente, sem vítimas, em que um veículo colidira com outro, do que resultara, para os dois veículos, em avaria e em dano patrimonial. Nessa situação hipotética, o causador do acidente deverá preservar o local, a fim de facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, sob pena de responder por grave infração administrativa de trânsito.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

ERRADO. Trata-se de previsão do art. 176, III, do CTB:

> *Art. 176. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima:*
>
> *I - de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo;*
>
> *II - de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local;*
>
> ***III - de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia;***
>
> *IV - de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito;*
>
> *V - de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência:*
>
> ***Infração - gravíssima;***
>
> *Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir;*
>
> *Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. CESPE / CEBRASPE - 2023 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Guarda Municipal – ADAPTADA

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sob a influência de álcool constitui infração média.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

ERRADO. A assertiva não está em conformidade com o que dispõe o CTB. Vejamos:

> *Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:*
>
> *Infração - gravíssima;*
>
> *Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.*
>
> *Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. CESPE / CEBRASPE - 2023 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Guarda Municipal – ADAPTADA

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor constitui infração gravíssima.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. A assertiva está em conformidade com o que dispõe o CTB. Vejamos:

> *Art. 162. Dirigir veículo:*
>
> *I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:*
>
> *Infração - gravíssima;*
>
> *Penalidade - multa (três vezes);*
>
> *Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Quais os requisitos para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros?

2. Antônio foi surpreendido dirigindo embriagado. Qual a gravidade da infração que Antônio cometeu?

3. Discorra sobre a infração referente a disputar corrida.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Discorra sobre a infração referente a atirar do veículo objetos ou substâncias.

5. Pedro se envolveu em um sinistro com vítima e, mesmo podendo fazê-lo, deixou de prestar ou providenciar socorro. Qual é a infração cometida por Pedro e o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro sobre essa conduta?

6. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de aplicação de infração a pedestres? Em caso positivo, quais condutas são tipificadas?

7. Quais as penalidades previstas no CTB?

8. Em relação ao condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, quando será aplicada a suspensão do direito de dirigir?

9. Em quais hipóteses é obrigatório a realização do curso de reciclagem?

10. Em que consiste o Registro Nacional Positivo de Condutores?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com respostas

1. Quais os requisitos para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros?

Para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, o condutor deve ter idade mínima de 21 anos, estar habilitado há pelo menos dois anos na categoria B ou há um ano na categoria C (para habilitar-se na D), e há um ano na categoria C (para habilitar-se na E). Também é exigido que não tenha cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Além disso, deve ser aprovado em curso especializado e em treinamento prático em situação de risco, conforme regulamentação do CONTRAN.

2. Antônio foi surpreendido dirigindo embriagado. Qual a gravidade da infração que Antônio cometeu?

Antônio cometeu uma infração gravíssima, conforme o art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sob a influência de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência é infração gravíssima, com penalidade de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além das medidas administrativas de recolhimento da habilitação e retenção do veículo.

3. Discorra sobre a infração referente a disputar corrida.

Disputar corrida é uma infração gravíssima prevista no art. 173 do CTB. A penalidade é multa multiplicada por dez vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. As medidas administrativas incluem recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Em caso de reincidência no período de 12 meses, a multa será aplicada em dobro. A conduta também pode configurar crime de trânsito, conforme o art. 308 do CTB.

4. Discorra sobre a infração referente a atirar do veículo objetos ou substâncias.

Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração de natureza média, conforme o art. 172 do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta compromete a segurança e a limpeza das vias, podendo causar acidentes ou prejuízos a outros usuários. A penalidade prevista é multa, sem medidas administrativas específicas. Trata-se de uma infração frequentemente praticada, mas que reflete desrespeito ao uso seguro e responsável da via pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. Pedro se envolveu em um sinistro com vítima e, mesmo podendo fazê-lo, deixou de prestar ou providenciar socorro. Qual é a infração cometida por Pedro e o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro sobre essa conduta?

Pedro cometeu uma infração gravíssima, conforme previsto no art. 176, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima de sinistro, quando possível fazê-lo, configura conduta grave contra a segurança e a dignidade da vida. A penalidade aplicada é multa multiplicada por cinco vezes e suspensão do direito de dirigir, além da medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Trata-se de uma das infrações mais severamente punidas no CTB.

6. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de aplicação de infração a pedestres? Em caso positivo, quais condutas são tipificadas?

Sim, o Código de Trânsito Brasileiro prevê infrações cometidas por pedestres no art. 254. São condutas como andar ou permanecer na pista de rolamento, atravessar fora da faixa, desobedecer à sinalização e utilizar a via para práticas que perturbem o trânsito. A infração é de natureza leve. A penalidade é multa no valor de 50% da infração leve.

7. Quais as penalidades previstas no CTB?

São penalidades previstas no CTB: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da Permissão para Dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem.

8. Em relação ao condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, quando será aplicada a suspensão do direito de dirigir?

Para o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir só será aplicada quando ele atingir 40 pontos no período de 12 meses, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas. Ou seja, não se aplicam as faixas progressivas de 20, 30 ou 40 pontos previstas no inciso I do art. 261 para os demais condutores. Além disso, o condutor nessa condição tem um benefício adicional: ele pode realizar curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos em 12 meses, evitando, assim, a imposição da penalidade.

9. Em quais hipóteses é obrigatório a realização do curso de reciclagem?

Conforme dispõe o CTB, o curso de reciclagem será obrigatório: quando suspenso do direito de dirigir; quando se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial; quando condenado judicialmente por delito de trânsito; a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Em que consiste o Registro Nacional Positivo de Condutores?

O Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), criado pelo art. 268-A do CTB, é um cadastro administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que reúne os condutores que, nos últimos 12 meses, não cometeram infrações sujeitas à pontuação prevista no art. 259. Sua finalidade é reconhecer o bom comportamento no trânsito, com possibilidade de concessão de benefícios fiscais ou tarifários por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme legislação específica. A adesão ao RNPC depende de autorização expressa do condutor e o sistema é atualizado mensalmente. A exclusão do cadastro pode ocorrer por solicitação do interessado ou por motivos como atribuição de pontuação, suspensão ou cassação do direito de dirigir, vencimento da CNH por mais de 30 dias ou cumprimento de pena privativa de liberdade. A consulta ao RNPC é pública, nos termos definidos pelo CONTRAN.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1. CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Engenharia - Conhecimentos Específicos - À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e demais legislações de trânsito para rodovias concedidas, julgue o item que se segue.

Evadir-se da cobrança de pedágio para não efetuar o seu pagamento constitui infração grave de trânsito.

( ) Certo
( ) Errado

2. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE – ADAPTADA - Motorista de Transporte Escolar

A conduta do pedestre de atravessar pistas de rolamento em viadutos, pontes ou túneis onde não existe permissão para tanto caracteriza infração de trânsito leve, com pena de repreensão.

( ) Certo
( ) Errado

3. CESPE / CEBRASPE - 2020 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 3ª Turma - 2ª Prova - Com relação à fiscalização de peso e dimensões, julgue o item seguinte.

O embarcador será responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total do veículo caso, simultaneamente, ele seja o único remetente da carga e o peso declarado em nota fiscal, fatura ou manifesto seja inferior ao aferido.

( ) Certo
( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - No que se refere à legislação de trânsito brasileira, julgue o item a seguir.

Considere que, em determinada rodovia federal, tenha havido um acidente, sem vítimas, em que um veículo colidira com outro, do que resultara, para os dois veículos, em avaria e em dano patrimonial. Nessa situação hipotética, o causador do acidente deverá preservar o local, a fim de facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, sob pena de responder por grave infração administrativa de trânsito.

( ) Certo
( ) Errado

5. CESPE / CEBRASPE - 2023 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Guarda Municipal – ADAPTADA

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sob a influência de álcool constitui infração média.

( ) Certo
( ) Errado

6. CESPE / CEBRASPE - 2023 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Guarda Municipal – ADAPTADA

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor constitui infração gravíssima.

( ) Certo
( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. CERTO
2. ERRADO
3. CERTO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CERTO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.